보험약관

- 상품 목차
- 주계약 약관
  - 상황별 목차
  - 조항별 목차

상품 목차

주계약

중증간병연금전환특약(무배당) 1

중증간병연금전환특약(무배당) 약관

※ 이 특약은 피보험자가 보험가입적격자인 경우에 한하여 계약자의 선택에 의해 회사가 정한 방법에 따라 전환 시 보험료를 납입한 경우에만 적용합니다. 이 경우 전환 시의 약관 및 보험요율을 적용하며, 가입나이 또한 전환 시의 나이를 적용합니다.

제1관 보험금의 지급

제1조 ["중증장기요양상태" 의 정의]

① 이 특약에 있어서 "중증장기요양상태"라 함은 「만65세 이상 노인」 또는 「노인성 질병을 가진 만65세 미만의 자」가 거동이 현저히 불편하여 장기요양이 필요하다고 판단되어 노인장기요양보험법에 따라 장기요양등급판정위원회에서 장기요양 1등급 또는 장기요양 2등급으로 판정받은 경우를 말합니다.

② 제1항의 "노인성 질병"이란 치매 · 뇌혈관성질환 등 대통령령(노인장기요양보험법 시행령 제2조 및 [별표1] '노인성 질병의 종류' 참고)으로 정하는 질병을 말합니다.

제1조의2 ["중증치매상태" 의 정의 및 진단확정]

① 이 특약에 있어서 "중증치매상태"라 함은 피보험자가 보험기간 중 발생한 「재해 또는 재해 이외의 원인」으로 뇌 신경계의 후천적 변형이 발생하여, "중증 인지기능의 장애"로 최초 진단받고, "중증 인지기능의 장애"가 최초 진단일부터 90일 이상 계속되어 장래에 더 이상의 호전을 기대할 수 없는 상태로 진단받은 경우를 말합니다.

② 제 1 항의 "중증 인지기능의 장애"는 CDR 척도[한국판 Expanded Clinical Dementia Rating(2001 년)] 검사 결과가 3 점 이상(다만, 국내 의학계에서 일반적으로 CDR 척도와 동일하다고 인정되는 검사방법을 사용하여 "CDR 척도 3 점 이상"과 동등한 정도로 판정되는 경우를 포함합니다)에 해당되는 상태입니다.

용어 해설	**<CDR척도(한국판 Expanded Clinical Dementia Rating, 2001년)>** 치매관련 전문의가 실시하는 인지기능 및 사회기능 정도를 측정하는 임상치매 척도로서 전체 점수 구성은 0 , 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 로 되어 있으며, 점수가 높을수록 중증(重症)을 의미합니다.

③ "중증치매상태"의 진단은 "중증 인지기능의 장애"의 최초진단시점에 의료법에서 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료 관련법에서 정한 의료기관의 치매 전문의(신경과 또는 정신건강의학과 전문의 자격증을 가진 자)의 진단서에 의합니다. 또한 이 진단은 병력청취, 인지기능 및 정신상태 평가, 신체질환과 신경계 진찰, 신경심리검사, 일상생활능력평가, 검사실검사, 뇌영상검사 등 해당치매의 진단 및 원인질환 감별을 위해 의학적으로 필요한 검사 및 그 결과에 대한 종합적인 평가를 기초로 정해지며, 뇌영상검사 등 일부 검사에서 치매의 소견이 확인되지 않았다 하더라도 다른 검사에 의한 종합적인 평가를 기초로 치매를 진단할 수 있습니다. "중증 인지기능의 장애"의 최초진단일부터 90 일이 경과된 이후에 "중증 인지기능의 장애"가 최초진단일부터 계속하여 지속되었음을 진단함으로써 제 1 항에서 정한 "중증치매상태"로 진단확정 됩니다.

설명	**<치매의 진단 및 원인질환 감별을 위해 의학적으로 필요한 검사>** 「보건복지부 지정 치매임상연구센터」의 치매임상진료지침에 따르면 병력청취, 일상생활검사, 검사실 검사, 구조적 뇌영상검사 등을 치매의심환자에게 반드시 시행하도록 권고하고 있습니다.

④ 제 1 항에서 제 3 항에도 불구하고 다음 각 호 중 어느 한가지를 원인으로 발생한 "중증치매상태" 는 보장대상에서 제외합니다.

1. 정신분열증이나 우울증과 같은 정신 질환으로 인한 인지기능의 장애
2. 알코올 중독, 습관성 약품 및 환각제의 복용 및 사용

3. 의사의 처방에 의하지 않는 약물의 투여로 인한 인지기능의 장애

⑤ 회사는 치매상태의 조사나 확인을 위해 필요한 경우 계약자 또는 피보험자에게 치매의 진단을 위해 실시한 검사결과 제출을 요청할 수 있습니다.

제2조 [보험금의 지급사유]

회사는 이 특약의 보험기간(종신) 중 피보험자에게 다음 각 호 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에는 보험수익자에게 약정한 연금을 지급합니다.

1. 생존연금

지급사유	피보험자가 연금지급개시일부터 매년 연계약해당일에 살아 있을 때 ※ 단, 피보험자가 사망한 경우에도 보증지급횟수까지의 잔여분은 지급
지급금액	「이 특약의 보험료에서 중증간병연금 지급을 위한 재원을 제외한 금액」을 기준으로 연금사망률 및 공시이율을 적용하여 보험료 및 해약환급금 산출방법서에 따라 나누어 계산한 연금연액

㈜ 1. 보증지급횟수란 최소보증지급횟수부터 최대보증지급횟수까지 중 계약자가 선택한 횟수를 말하며, 이하 같습니다. 보증지급횟수 중 "최소보증지급횟수"란 10(단, 피보험자의 기대여명이 10보다 작은 경우에는 기대여명으로 하며, 최소 5로 합니다)회를 말하며, "최대보증지급횟수"란 100에서 연금지급개시나이를 차감한 횟수를 말합니다.

2. 최소보증지급횟수 중 "기대여명"이란 관련세법에 따라 통계표(통계법 제18조에 따라 통계청장이 고시)에 따른 성별·연령별 기대여명 연수(소수점 이하는 버립니다)를 말합니다.

3. 연금연액은 매월, 매3개월, 매6개월로 나누어 산출방법서에 정한 바에 따라 지급받을 수 있습니다.

용어 해설	**〈 산출방법서 〉** "보험료 및 해약환급금 산출방법서"로서 이 보험의 보험료, 계약자적립액, 해약환급금 등이 적정하게 계산될 수 있도록 산출기초율(적용이율, 계약체결비용, 계약관리비용, 위험률 등)을 사용하여 계산한 방법을 기재한 기초서류를 말하며, 이하 같습니다. **〈계약자적립액〉** 장래의 해약환급금 등을 지급하기 위하여 계약자가 납입한 보험료 중 일정액을 기준으로 보험료 및 해약환급금 산출방법서에서 정한 방법에 따라 계산한 금액을 말합니다.

4. 연계약해당일이란 계약일부터 1년마다 돌아오는 매년의 계약해당일을 말합니다. 다만, 해당 연도의 계약해당일이 없는 경우에는 해당 월의 마지막 날을 계약해당일로 하며, 이하 같습니다.

2. 중증간병연금

지급사유	피보험자가 연금지급개시일 이후에 최초의 "중증장기요양상태"로 판정 확정되거나 "중증치매상태"로 진단 확정되고, 그 날(중증간병연금 지급사유 발생 해당일)을 최초로 하여 매년 중증간병연금 지급사유 발생 해당일에 살아 있을 때 단, 중증간병연금은 "중증장기요양상태"로 판정 확정되거나 "중증치매상태"로 진단 확정된 경우 중 최초 발생한 지급사유에 한하여 지급하며, 보험기간 중 지급하는 중증간병연금은 10회를 최고 한도로 하여 지급
지급금액	「이 특약의 보험료에서 생존연금 지급을 위한 재원을 제외한 금액」을 기준으로 '중증장기요양상태 발생률', '중증치매상태 발생률', '중증장기요양상태 발생 이후 사망률', '중증치매상태 발생 이후 사망률' 및 공시이율을 적용하여 산출방법서에 따라 나누어 계산한 연금연액

㈜ 해당연도의 “중증간병연금 지급사유 발생 해당일”이 없는 경우에는 해당 월의 마지막 날을 “중증간병연금 지급사유 발생 해당일”로 합니다.

제3조 [보험금 지급에 관한 세부규정]

① 제2조(보험금의 지급사유) 제2호에 따라 피보험자가 “중증장기요양상태”로 인한 중증간병연금 지급기간 중에 노인장기요양보험법에서 정한 장기요양인정의 유효기간이 만료되어 새로이 판정받은 장기요양등급이 “중증장기요양상태”에 해당되지 않는 경우 회사는 중증간병연금의 지급을 중지합니다.

② 제1항에 따라 중증간병연금의 지급이 중지된 이후에 다시 “중증장기요양상태”로 판정확정 받은 경우에는 판정확정을 받은 날부터 남은 중증간병연금의 지급을 개시합니다.

③ 이 특약에서 보장의 대상이 되는 재해는 보험기간 중 발생한 재해에 한합니다.

④ 회사는 피보험자가 노인장기요양보험법에 따라 장기요양급여의 제한을 받은 경우에는“중증장기요양상태”로 인한 중증간병연금을 지급하지 않습니다.

⑤ 연금연액은 “연금연액에 부과되는 계약관리비용”을 차감하여 계산됩니다.

⑥ 연금연액의 계산은 공시이율을 적용하여 계산되기 때문에 공시이율이 변경되면 연금연액도 변경됩니다.

⑦ 이 특약의 공시이율이 연금지급개시시점의 공시이율과 계속 동일한 경우 해당 연도의 연금연액은 직전 연도의 연금연액과 동일하나, 이 특약의 공시이율이 한번이라도 변경되는 경우 해당연도의 연금연액은 과거 「해당연도와 동일한 공시이율(또는 최저보증이율)이 적용된 연도」의 연금연액과 차이가 있을 수 있습니다.

⑧ 생존연금의 경우 생존연금 지급개시후 보증지급횟수까지 지급되기 전에 피보험자가 사망시에도 보증지급횟수까지 지급되지 않은 각 연금연액을 매년 연계약해당일에 지급합니다. 단, 이 경우 보증지급횟수까지 지급된 연금연액의 총합계는 이미 납입한 보험료보다 적을 수 있습니다. 여기서 "이미 납입한 보험료"는 계약자가 실제 납입한 보험료를 말하며, 이하 같습니다.

⑨ 생존연금의 경우 생존연금 지급개시후 보증지급횟수까지의 지급되지 않은 생존연금을 산출방법서에서 정한 방법에 따라 공시이율로 할인하여 일시금으로 선지급할 수 있습니다.

⑩ 보험수익자와 회사가 제2조(보험금의 지급사유)의 보험금 지급사유 에 대해 합의하지 못할 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있습니다. 제3자는 의료법 제3조(의료기관)에 규정한 종합병원 소속 전문의 중에서 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다.

제4조 [보험금의 청구]

① 보험수익자는 다음의 서류 중 해당 서류를 제출하고 보험금을 청구하여야 합니다.

1. 청구서(회사양식)
2. 사고증명서(장기요양인정서, 중증치매상태진단서 등)
3. 신분증(주민등록증이나 운전면허증 등 사진이 붙은 정부기관 발행 신분증, 본인이 아닌 경우에는 본인의 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 안전성과 신뢰성이 확보된 전자적 수단을 활용한 의사표시의 확인방법 포함)
4. 기타 보험수익자가 보험금 수령에 필요하여 제출하는 서류

② 제1항 제2호의 사고증명서는 의료법 제3조(의료기관)에서 규정한 국내의 병원이나 의원 또는 국외의 의료관련법에서 정한 의료기관에서 발급한 것이어야 합니다. 단, 장기요양인정서는 국민건강보험공단에서 발급한 것이어야 합니다.

제5조 [보험금의 지급절차]

① 회사는 제4조(보험금의 청구)에서 정한 서류를 접수한 때에는 접수증을 드리고 휴대전화 문자메시지 또는 전자우편 등으로도 송부하며, 그 서류를 접수한 날부터 3영업일 이내에 보험금을 지급합니다. 다만, 보험금 지급사유의 조사나 확인이 필요한 때에는 접수 후 10영업일 이내에 보험금을 지급합니다.

② 회사는 제2조(보험금의 지급사유)에 해당하는 보험금의 지급시기가 되면 지급시기 7일 이전에 그 사유와 회사가 지급하여야 할 금액을 계약자 또는 보험수익자에게 알려 드리며, 제1항에 따라 보험금을 지급할 때 지급일까지의 기간에 대한 이자는 별표(보험금을 지급할 때의 적립 이율 계산)와 같이 계산합니다.

③ 회사가 보험금 지급사유를 조사・확인하기 위하여 제1항의 지급기일 이내에 보험금을 지급하지 못할 것으로 예상되는 경우에는 그 구체적인 사유, 지급예정일 및 보험금 가지급제도(회사가 추정하는 보험금의 50% 이내를 지급)에 대하여 피보험자 또는 보험수익자에게 즉시 통지하여 드립니다. 다만, 지급예정일은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 제4조(보험금의 청구)에서 정한 서류를 접수한 날부터 30영업일 이내에서 정합니다.

1. 소송제기
2. 분쟁조정신청(다만, 대상기관은 금융분쟁조정위원회 또는 소비자분쟁조정위원회)
3. 수사기관의 조사
4. 해외에서 발생한 보험사고에 대한 조사
5. 제5항에 따른 회사의 조사요청에 대한 동의 거부 등 계약자, 피보험자 또는 보험수익자의 책임 있는 사유로 보험금 지급사유의 조사와 확인이 지연되는 경우
6. 제3조(보험금 지급에 관한 세부규정) 제10항에 따라 보험금 지급사유에 대해 제3자의 의견에 따르기로 한 경우

④ 제3항에 의하여 추가적인 조사가 이루어지는 경우, 회사는 보험수익자의 청구에 따라 회사가 추정하는 보험금의 50% 상당액을 가지급보험금으로 지급합니다.

⑤ 계약자, 피보험자 또는 보험수익자는 제1항 및 제3항의 보험금 지급사유조사와 관련하여 의료기관, 국민건강보험공단, 경찰서 등 관공서에 대한 회사의 서면 조사 요청에 동의하여야 합니다. 다만, 정당한 사유 없이 이에 동의하지 않을 경우에는 사실확인이 끝날 때까지 회사는 보험금 지급지연에 따른 이자를 지급하지 않습니다.

⑥ 회사는 제5항의 서면조사에 대한 동의 요청 시 조사목적, 사용처 등을 명시하고 설명합니다.

제6조 [보험수익자의 지정]

이 특약에서 계약자가 보험수익자를 지정하지 않은 때에는 제2조(보험금의 지급사유) 제1호의 경우는 계약자를 보험수익자로 하고, 같은 조 제2호는 피보험자를 보험수익자로 합니다.

제2관 보험계약의 성립과 유지

제7조 [특약의 체결]

① 이 특약은 주계약을 체결할 때 또는 체결 후 계약자가 청약(請約)하고 회사가 승낙(承諾)함으로써 주계약에 부가하여 이루어 집니다(이하 주계약은 "전환전계약"이라 하며, 주계약에 부가된 특약 중 함께 전환하는 특약도 포함합니다. 또한, 주계약의 보험가입금액을 감액하여 전환하는 경우에는 감액처리된 보험가입금액에 해당하는 부분을 주계약이라 합니다).

② 계약자는 전환전계약(단, 보장성보험에서 "적립형계약"이 있는 경우에는 전환전계약 중 "보장형계약"을 말합니다)의 보험료 납입기간(단, 전환전계약이 일시납 보장성상품인 경우 전환전계약의 계약일부터 5년)이 경과한 이후에 유효한 계약에 한하여 회사가 정한 방법에 따라 이 특약을 신청할 수 있습니다. 다만, 전환전계약이 연금보험인 경우 전환전계약의 연금지급개시시점에 이 특약을 신청할 수 있습니다.

③ 회사는 피보험자의 건강상태가 이 특약으로 전환하기 이전에 "중증장기요양상태" 또는 "중증치매상태"에 해당하는 경우에는 승낙을 거절할 수 있습니다.

제8조 [피보험자의 범위]

이 특약의 피보험자는 전환전계약(단, 보장성보험에서 "적립형계약"이 있는 경우에는 전환전계약 중 "보장형계약"을 말합니다)의 피보험자[전환전계약이 2인(3인, 多人)보장보험인 경우에는 전환전계약의 주피보험자, 종피보험자 또는 계약자 중 특약을 체결할 때 계약자가 선택한 1인]로 합니다.

제9조 [특약의 보험기간]

이 특약의 보험기간은 연금지급개시일부터 종신까지입니다.

제10조 [특약의 보장개시일]

이 특약에 대한 회사의 보장개시일은 계약자가 신청한 연금전환일로 합니다. 이 경우 전환전계약은 연금전환일부터 효력이 없습니다.

제11조 [특약의 소멸]

① 이 특약의 피보험자가 보험기간 중 사망한 경우에는 이 특약은 그 때부터 효력이 없습니다.

② 제1항의 "사망"에는 보험기간에 다음 어느 하나의 사유가 발생한 경우를 포함합니다.

1. 실종선고를 받은 경우: 법원에서 인정한 실종기간이 끝나는 때에 사망한 것으로 봅니다.
2. 관공서에서 수해, 화재나 그 밖의 재난을 조사하고 사망한 것으로 통보하는 경우: 가족관계등록부에 기재된 사망연월일을 기준으로 합니다.

제12조 [법령 등의 개정에 따른 특약 내용의 변경]

① 제1조("중증장기요양상태"의 정의)에 의한 "중증장기요양상태"의 판정기준이 「노인장기요양보험법」및 관련 법령(이하 "법령"이라 합니다)의 개정에 따라 변경되어 보험금 지급 기준이 변경된 경우에는 변경된 시점의 법령에 따른 기준을 적용합니다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호 중 어느 한 가지에 해당되는 경우에는 회사는 객관적이고 합리적인 범위 내에서 기존 특약내용에 상응하는 새로운 보장내용으로 이 특약의 내용을 변경하여 드리며, 보장내용 및 보험료 등의 변경사항을 제3항에 따라 계약자에게 안내합니다.

1. 법령의 개정에 따라 장기요양등급 판정기준이 폐지되는 경우
2. 법령의 개정에 따라 제2조(보험금의 지급사유) 제2호의 보험금 지급사유에 해당하는 장기요양등급 판정기준이 변경되는 경우

설명	**<제12조 제2항 제2호 예시>** 관련 법령상 「장기요양상태 등급별 장기요양인정점수 기준이 변경되는 경우」 또는 「장기요양등급의 판정기준이 현행 1~5등급에서 변경되는 경우」 등

3. 제1호 및 제2호 이외의 법령의 개정에 따라 회사의 건전한 경영을 크게 해칠 수가 있거나 계약자에게 불리한 내용이 있는 등의 사유로 금융위원회의 명령이 있는 경우

③ 회사는 제2항에 따라 안내할 때에는 특약내용 변경일의 15일 이전까지 서면(등기우편 등), 전화(음성녹음) 또는 전자문서 등으로 보장내용, 보험가입금액 및 보험료 변경내역 및 특약내용 변경 절차 등을 계약자에게 2회 이상 알립니다.

④ 제2항에도 불구하고 계약자가 특약내용 변경을 원하지 않거나 새로운 보장내용으로 특약내용을 변경하는 것이 불가능한 경우(계약자와의 연락두절 포함) 회사는 계약자에게 이 특약의 산출방법서에서 정하는 바에 따라 특약내용 변경일 시점의 계약자적립액을 지급하고, 이 특약은 그 때부터 효력이 없습니다.

⑤ 제2항에 따라 특약내용을 변경하는 경우 보장내용 및 보험가입금액 등이 변경될 수 있습니다.

⑥ 제2항에 따라 특약내용을 변경하는 경우에는 납입보험료가 변경될 수 있으며, 특약내용 변경 시점 이후 잔여보험기간의 보장을 위한 재원인 계약자적립액 정산으로 계약자가 추가로 납입하여야 할(또는 반환 받을) 금액이 발생할 수 있습니다.

제13조 [약관교부 및 설명의무 등]

① 회사는 계약자가 청약할 때에 계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 청약 후에 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다. 만약, 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.

1. 서면교부
2. 우편 또는 전자우편
3. 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

설명	〈 약관의 중요한 내용 〉 보험업법 시행령 제42조의2(설명의무의 중요사항 등) 및 보험업감독규정 제4-35조의2(보험계약 중요사항의 설명의무)에 정한 상품에 관한 중요한 사항을 말합니다.

② 제1항과 관련하여 통신판매계약의 경우, 전화를 이용하여 체결하는 계약은 계약자의 동의를 얻어 다음의 방법으로 약관의 중요한 내용을 설명할 수 있습니다.

1. 전화를 이용하여 청약내용, 보험료납입, 보험기간, 계약 전 알릴 의무, 약관의 중요한 내용 등 계약을 체결하는 데 필요한 사항을 질문 또는 설명하는 방법. 이 경우 계약자의 답변과 확인 내용을 음성 녹음함으로써 약관의 중요한 내용을 설명한 것으로 봅니다.

용어 해설	〈통신판매계약〉 전화 · 우편 · 인터넷 등 통신수단을 이용하여 체결하는 계약을 말합니다.

③ 다음의 어느 하나의 경우 계약자는 특약이 성립한 날부터 3개월 이내에 특약을 취소할 수 있습니다.

1. 회사가 제1항에 따라 제공하여야 할 약관 및 계약자 보관용 청약서를 계약자가 청약할 때 계약자에게 전달하지 않았거나 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 경우
2. 특약을 체결할 때 계약자가 청약서에 자필서명을 하지 않은 경우

여기서 "자필서명"은 도장을 찍는 날인과 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명을 포함합니다.

④ 제3항에도 불구하고 전화를 이용하여 특약을 체결하는 경우 다음의 각 호의 어느 하나를 충족하는 때에는 자필서명을 생략할 수 있으며, 위 제2항의 규정에 따른 음성녹음 내용을 문서화한 확인서를 계약자에게 드림으로써 계약자 보관용 청약서를 전달한 것으로 봅니다.

1. 계약자, 피보험자 및 보험수익자가 동일한 특약의 경우
2. 계약자, 피보험자가 동일하고 보험수익자가 계약자의 법정상속인인 특약일 경우

⑤ 제3항에 따라 특약이 취소된 경우에는 회사는 계약자에게 이미 납입한 보험료를 돌려드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 이 특약의 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

제3관 보험료의 납입

제14조 [특약 보험료의 납입]

이 특약의 보험료는 전환전계약의 해약환급금의 전부 또는 일부를 일시에 납입하는 것으로 합니다.

제4관 계약의 해지 등

제15조 [계약자의 임의해지]

계약자는 전환전계약이 이 특약으로 전환된 이후에는 이 특약을 해지할 수 없습니다.

제15조의2 [위법계약의 해지]

① 계약자는 「금융소비자보호에 관한 법률」 제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 특약체결에 대한 회사의 법위반 사항이 있는 경우 특약체결일부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다.

② 회사는 해지요구를 받은 날부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에게 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
③ 계약자는 회사가 「금융소비자보호에 관한 법률 시행령」 제38조제4항의 각 호에서 정하는 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 특약을 해지할 수 있습니다.
④ 제1항 및 제3항에 따라 특약이 해지된 경우 회사는 산출방법서에 의해 계산된 해지 당시의 계약자적립액을 계약자에게 반환하여 드립니다.
⑤ 계약자는 제1항에 따른 제척기간에도 불구하고 민법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

용어 해설	**<제척기간>** 어떠한 권리에 대해 법률상으로 정해진 존속기간을 말하며, 이 기간 안에 권리를 행사하지 않으면 권리가 소멸됩니다.

제16조 [공시이율의 적용 및 공시]
① 이 특약에 대한 적립이율은 매월 1일 회사가 정한 공시이율(단, 전환 후 10년 이내에는 연복리 1.0%, 10년을 초과한 경우에는 연복리 0.5% 최저보증)로 하며, 매월 1일부터 당월 마지막 날까지 1개월간 확정 적용합니다.

용어 해설	**<최저보증이율>** 운용자산이익률 및 시중금리가 하락되더라도 회사에서 보증하는 최저한도로 적용되는 이율을 말합니다. 예를 들어, 계약자적립액이 공시이율에 따라 적립되며 공시이율이 0.3%인 경우, 계약자적립액은 공시이율(0.3%)이 아닌 최저보증이율(전환 후 10년이내에는 1.0%, 10년 초과시에는 0.5%)로 적립됩니다.

② 제1항의 공시이율은 이 특약의 사업방법서에서 정하는 바에 따라 객관적 외부지표금리와 운용자산이익률을 가중평균하여 산출된 공시기준이율에서 향후 예상수익 등을 고려한 조정률을 가감하여 결정합니다.

설명	**<객관적 외부지표금리>** 사업방법서에 정한 방법에 따라 국고채 수익률, 회사채 수익률, 통화안정증권 수익률 및 양도성예금증서 유통수익률을 기준으로 산출합니다. **<운용자산이익률>** 사업방법서에 정한 방법에 따라 운용자산수익률에서 투자지출률을 차감하여 산출합니다.

③ 회사는 제1항 및 제2항에서 정한 공시이율 및 산출방법 등을 매월 회사의 인터넷 홈페이지 등을 통해 공시합니다.

설명	**<공시이율의 공시>** 이 보험의 사업방법서는 회사의 인터넷 홈페이지(www.samsunglife.com)의 "상품공시실" 내 "보험상품목록"에서 각 상품별로 공시하며, 적용되는 공시이율 및 산출방법 등은 회사의 인터넷 홈페이지의 "상품공시실" 내 "보험상품적용이율"에서 공시합니다.

제5관 기타사항

제17조 [예금보험에 의한 지급보장]
이 특약은 회사가 파산 등으로 인하여 보험금 등을 지급하지 못할 경우에는 예금보험공사가 예금자보호법에서 정하는 바에 따라 그 지급을 보장합니다.

제18조 [전환전계약 약관 규정의 준용]
① 이 특약에서 정하지 않은 사항에 대해서는 전환전계약 약관의 규정을 따릅니다.

② 제1항에도 불구하고 전환전계약의 약관 중 보험계약대출, 계약내용의 변경 등에 관한 사항은 적용하지 않습니다.

별표

보험금을 지급할 때의 적립 이율 계산

구 분	적립 기간		적립 이율
제1회 중증간병연금	지급기일의 다음 날부터 30일 이내 기간		보험계약대출이율
	지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간		보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%)
	지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간		보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%)
	지급기일의 91일 이후 기간		보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%)
생존연금 및 제2회 이후 중증간병연금	지급사유가 발생한 날의 다음 날부터 청구일까지의 기간	보험기간 만기일(단, 효력이 없게 된 경우에는 효력이 없게 된 날) 이내	공시이율
		보험기간 만기일(단, 효력이 없게 된 경우에는 효력이 없게 된 날)의 다음 날 이후	1년이내 : 공시이율의 50% 1년초과기간 : 공시이율의 40%
	청구일의 다음 날부터 지급일까지의 기간		보험계약대출이율

㈜ 1. 지급이자의 계산은 연단위 복리로 일자 계산하며, 지급이자도 전환전계약의 약관에서 정한 소멸시효가 적용됩니다.

2. 계약자 등의 책임 있는 사유로 보험금 지급이 지연된 때에는 그 해당기간에 대한 이자는 지급되지 않을 수 있습니다. 다만, 회사는 계약자 등이 분쟁조정을 신청했다는 이유만으로 이자지급을 거절하지 않습니다.

3. 생존연금 및 제2회 이후 중증간병연금은 회사가 보험금의 지급시기 도래 7일 이전에 지급할 사유와 금액을 알리지 않은 경우, 지급사유가 발생한 날의 다음 날부터 청구일까지의 기간은 공시이율을 적용한 이자를 지급합니다.

4. 가산이율 적용시 제5조(보험금의 지급절차) 제3항 각 호의 어느 하나에 해당되는 사유로 지연된 경우에는 해당 기간에 대하여 가산이율을 적용하지 않습니다.

5. 가산이율 적용시 금융위원회 또는 금융감독원이 정당한 사유로 인정하는 경우에는 해당 기간에 대하여 가산이율을 적용하지 않습니다.

6. 회사가 해지권을 행사하는 경우 위 표의 '청구일'은 회사의 해지 의사표시(서면, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시 포함)가 계약자 또는 그의 대리인에게 도달한 날로 봅니다.